



Patrice LEMIEGRE
D.E.A. Droit privé

Philippe FOURDRIN

Suna GÜNEY
MASTER 2
Règlement des différends

Avocats Associés

Nadège SANSON
D.E.A Droit privé

Karine MAUREY
DESS Droit Notarial

Soumia DUBREUIL-MEKKA OUI
MASTER 2
Droit public

Avocats

Myriam ROBIN
Juriste

43-45 rue Jean Lecanuet
76000 ROUEN

Tél. : 02.32.76.90.00
Fax : 02.32.76.90.01

Mail :
secretariat@lfg-avocats.fr

Selari Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN,
Suna GÜNEY & Associés
Société d'Avocats à la Cour d'appel de Rouen

Monsieur Yvon SERRES
105, Rue Molière
76000 ROUEN

Transmis par OPALEXE

ROUEN, le 9 avril 2025

Nos Réfs. : ARCHITHEOS / RES ECLAT DE VERT
25591 – SG / / IDF

Vos Réfs. : ORDONNANCE TJ DE ROUEN 2.02.2021 et 14.12.2021 RG
20/00455

DIRE N°2

Monsieur l'Expert,

Je reviens vers vous dans ce dossier en ma qualité de conseil de la société ARCHITHEOS suite à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 26 mars dernier.

Au préalable, je me permets de rappeler que la société ARCHITHEOS avait une mission de conception limitée au permis de construire, et au DCE, sans appel d'offres.

Concernant le désordre n° 2, que vous imputez pour partie à la société ARCHITHEOS, cette dernière entend rappeler qu'il n'existe aucune réglementation imposant la réalisation d'une étanchéité sur balcon.

Vous trouverez ci-joint une note technique établie par la Fédération Française du Bâtiment intitulée « *Balcons en béton : pathologie et bonnes pratiques* ».

Il apparaît que l'étanchéité d'un balcon n'est pas une obligation. (pages 44 à 51) PIECE 5.

Ainsi, s'il arrive qu'un système d'étanchéité liquide soit réalisé, son coût peut être important et en tout état de cause, il n'est pas obligatoire.

Par ailleurs, lors de la réunion il a été évoqué l'intervention du BET SICRE directement missionné par le promoteur.
Je vous remercie de m'indiquer s'il vous semble opportun de mettre en cause ce dernier ainsi que son assureur, qui semble être la SMABTP.

A ce titre, il conviendrait que soit produit le contrat conclu avec le BET SICRE, ainsi que son attestation d'assurance.

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
au capital de 8 325 € - RCS ROUEN 480 157 445
N° TVA intracomunitaire : FR3748015744500010

De même, il convient de s'interroger sur l'utilité d'appeler dans la cause, le peintre et son assureur.

En effet, lors de la réunion monsieur FOLLET a indiqué que l'application de peinture sur les abouts de balcons n'était pas prévue.

Je transmets copie de la présente à l'ensemble de mes contradicteurs suivant liste de diffusion ci-jointe.

Je vous remercie de considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du code de procédure civile et d'en tenir compte dans votre rapport.

Veuillez agréer, Monsieur l'Expert, l'assurance de mes sentiments distingués.

Suna GUNEY

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

Suna GUNEY

Affaire : ARCHITHEOS / RES ECLAT DE VERT - Dossier n°: 25591

Monsieur Yvon SERRES

105, Rue Molière

76000 ROUEN

Réf. : ORDONNANCE TJ DE ROUEN 2.02.2021 et 14.12.2021 - RG 20/00455

Email : yvon.serres@expert-de-justice.org

Maître Nicolas BARRABE

Réf. : SMABTP et M Bruno FOLLET

Email : contact@barrabe-avocat.fr

Maître Sophie DE FRANCESCHI

Réf. : S.A.S.U EDELIS

Email : sophie.defranceschi@trajan.law

Maître Antoine ETCHEVERRY

Réf. : 20240677 - MMA - EDELIS / SDC ECLAT DE VERT

Email : secretariat@damc-avocats.fr

SCP BONIFACE DAKIN

Réf. : M BRUNO LOREL

Email : hummel-desanglois@orange.fr

SCP RAFFIN & Associés

Réf. : SAS QUALICONSLT

Email : scp-raffin@scp-raffin.com

SELARL DPR AVOCAT

Réf. : 20160333 SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Email : rblandin@dpr-avocat.fr

SARL ASSURANCE SERVICE

38 Boulevard Ferdinand Lesseps

76000 ROUEN

SARL LB ETANCHEITE

335 Rue Victor hugo

76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

SAS SODEREF INGENIERIE

ZI de la gare

Route de Saint Pierre sur Dives

14370 MOULT-CHICHEBOVILLE

